

ANALISI DEGLI OBBLIGHI, PENALI E RESPONSABILITÀ DEL CONFERENTE

Contratto di Protezione Grano Tenero Nazionale Convenzionale — Raccolto 2027

1. QUADRO NORMATIVO E QUALIFICA DELLE PARTI

D.LGS. N. 198/2021

- **Disciplina di Settore:** Piena conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
- **Struttura Contrattuale:** Proposta contrattuale di compravendita a "Prezzo Determinato a Termine" (Mod. TIPCON-GT Rev. 01 – 22/09/26), integrata dalle Condizioni Generali Unificate CAI (Mod. C15) e regolata per le difformità merceologiche dal Contratto Nazionale A.G.E.R. n. 101 per Frumento Tenero.

2. OBBLIGHI PRIMARI DI CONSEGNA E QUANTITÀ DETERMINATA

PARAMETRI & IMPEGNI

- **Quantità Rigorosamente Fissa:**
La quantità contrattuale pattuita è tassativa ed inderogabile. Il Venditore è tenuto al suo integrale rispetto, costituendo obbligazione primaria non derogabile.
- **Termine e Modalità di Resa:**
La merce deve essere consegnata presso il Centro di Raccolta indicato in contratto a cura e spese integrali del conferente, entro e non oltre la data di chiusura della campagna di raccolta 2027. Anche in caso di ritiro concordato in azienda agricola ("sotto trebbia"), le spese e i rischi del trasferimento gravano sull'agricoltore.
- **Qualità della Partita:** merce che non raggiunga le qualità minime ma resti commerciabile, il conferente non è liberato dall'obbligo di consegna; il prezzo verrà declassato secondo i parametri e bollettini riportati in contratto.
Il prezzo pattuito a termine (PDT) pieno si applica esclusivamente alla merce conforme alla qualifica "**FINO**" (Fino - Misto Rosso o Fino - Bianco, con Peso Specifico $\geq 78,00$ kg/hl, Falling Number ≥ 220 sec, Impurità totali $\leq 1\%$). Resta ferma la facoltà di CAI di pretendere la penale per inadempimento qualitativo.
- **Obbligo Espresso di Riacquisto sul Mercato:**
Qualora la produzione effettivamente raccolta sui terreni aziendali risulti insufficiente a raggiungere il quantitativo pattuito, il conferente ha l'obbligo inderogabile di procurarsi a proprie spese sul mercato prodotto sostitutivo della medesima qualità e consegnarlo a CAI.
- **Assunzione del Rischio Climatico:**
Il Venditore si assume espressamente il **RISCHIO INTEGRALE** per impossibilità sopravvenuta della consegna della quantità e qualità pattuita, anche laddove la mancata o minore produzione dipenda da cause totalmente indipendenti dalla propria responsabilità, quali fenomeni atmosferici avversi, siccità prolungata, alluvioni, grandine, calamità naturali o cause di forza maggiore.

3. PENALI PER MANCATA CONSEGNA

SU EVENTUALE RICHIESTA DI CAI

Il Venditore, su eventuale richiesta di CAI, deve versare:

- 1 **Penale Contrattuale Fissa ex Art. 1382 C.C.:** Pagamento della penale specifica pari a **€/Ton 30,00** per ogni tonnellata pattuita e non consegnata (espressamente pattuita al punto 4 del contratto).
- 2 **Quota Differenziale di Mercato:** Somma pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo pattuito a contratto (PDT) e il maggior prezzo medio calcolato sui valori massimi della categoria di appartenenza rilevati dai bollettini della CCIAA territorialmente competente nel periodo di consegna, moltiplicata per le tonnellate non consegnate.
- 3 **Risarcimento Danni Ulteriori:** Costi logistici straordinari, maggiori oneri per acquisti sostitutivi d'urgenza sul mercato, perdite economiche subite dalla risoluzione o chiusura forzata dei futures (es. MATIF) e perdita delle premialità di filiera.
- 4 **Rinuncia alla Riduzione Giudiziale della Penale:** L'agricoltore, mediante espressa doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 C.C.), rinuncia formalmente ad adire il Giudice per ottenere la riduzione equitativa dell'ammontare della penale ex art. 1384 C.C.

4. SPECIFICHE QUALITATIVE, ABBUONI E DECLASSAMENTI (TABELLA C)

AGER N. 101

Parametro / Categoria	Qualità Tipo (Base PDT)	Fuori Limiti	Conseguenza Economica / Azione CAI
Fino (Misto Rosso / Bianco)	Peso Spec. $\geq$ 78,00 kg/hl	—	Prezzo Pieno PDT di contratto
Buono Mercantile	Peso Spec. $\geq$ 76,00 kg/hl	P.S. tra 76,00 e 77,99 kg/hl	Detrazione fissa pari a €/Ton 8,00
Mercantile	Peso Spec. $\geq$ 72,00 kg/hl	P.S. tra 72,00 e 75,99 kg/hl	Detrazione fissa pari a €/Ton 18,00
Sotto 72,00 kg/hl	—	< 72 kg/hl (Foraggero/Pregerm.)	Declassamento a cat. inferiore o Facoltà di Rifiuto Merce
Falling Number (Hagberg)	Minimo 220 secondi	Inferiore a 220 sec.	Abbuono da concordare sul prezzo o Rifiuto Merce
Impurità Totali (AGER 101)	Max 1,00%	Da 1,01% a 3,00% Superiore al 3,00%	Abbuono 1% sul peso per ogni punto Abbuono 3% sul peso per ogni punto o Rifiuto
Cimice / Germinati	Tolleranza ZERO (0%)	Presenza accertata	Rifiuto Merce — Facoltà di ritiro a solo "uso foraggero"
Fusariati / Umidità	Fus. max 1% Umid. max 14%	Fusariati > 1% Umidità > 14%	Umidità: riconduzione peso a secco. Fusariati: Rifiuto o uso foraggero

5. IMPEGNI AGRONOMICI, SANITARI E DI COLTIVAZIONE

DISCIPLINARE DI CAMPO

• **Semente Certificata e No OGM**

Utilizzo esclusivo di sementi controllate e certificate dall'Ente C.R.E.A. rigorosamente Non OGM.

• **Lotta Obbligatoria alla Cimice**

Obbligo piano di difesa mirato. Le cariossidi danneggiate da cimice hanno tolleranza zero (0%).

• **Prevenzione Contaminazioni da Macchine**

Pulizia accurata di mietitrebbiatrici e mezzi per evitare inquinamenti accidentali da altri cereali o inerti.

• **Delimitazione Terreni della Coltivazione**

Individuazione certa delle superfici e particelle catastali condotte sotto contratto (Tabella A).

• **Divieto Fanghi e Trattamenti Post-Raccolta**

Divieto assoluto di fanghi non ammessi e divieto di trattamenti chimici di conservazione post-raccolta.

• **Diritto di Ispezione in Campo**

Accesso garantito in campo per verifiche da parte del Personale Tecnico CAI durante il ciclo vegetativo.

6. ADEMPIMENTI E FISCO

TRACCIABILITÀ

- **DDT:** Documento di Trasporto regolare con causale e filiera ad ogni conferimento.
- **Produttore Primario:** Registrazione Reg. UE 183/2005 e 852/2004; quaderno di campagna aggiornato.
- **Mandato Fatturazione:** Mandato a CAI per emissione fattura SDI conto terzi (Art. 34 DPR 633/72).

7. CLAUSOLE GIURIDICHE

CONDIZIONI LEGALI

- **Divieto Cessione Credito:** Vietata cessione credito/contratto senza ok scritto CAI.
- **Compensazione Debiti:** Saldo automatico con crediti/debiti CAI (Art. 1252 C.C.).
- **Vizi Occulti e Foro:** Denuncia vizi entro 15 gg (deroga 1495 C.C.). Foro di Bologna.

Puoi visionare il contratto completo presso la tua Agenzia CAI di fiducia.

Disclaimer: le quotazioni giornaliere sono aggiornate ma indicative; saranno confermate o eventualmente corrette al momento della stipula dell'accordo presso l'agenzia Cai di riferimento